



Liberté • Egalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA RÉGION
NORD - PAS-DE-CALAIS

Direction régionale de l'Environnement
de l'Aménagement et du Logement

Gravelines, le

26 FEV. 2014

UNITE TERRITORIALE DU LITTORAL
Rue du Pont de Pierre
CS 60036
59820 GRAVELINES

Affaire suivie par : Hélène LEROY
Courriel : helene.leroy@developpement-durable.gouv.fr
Téléphone 03 28 23 81 69
Télécopie : 03 28 65 59 45
G2-2014-069-RAP-HL

**RAPPORT DE L'INSPECTION DES
INSTALLATIONS CLASSÉES
Pour passage au CODERST**

OBJET : CROWN EMBALLAGES FRANCE à OUTREAU
Etablissement relevant du champ d'application de la directive n°2010-75 UE relative
aux émissions industrielles, dite directive IED (cas des établissements ex IPPC)
Constitution des garanties financières

RÉF : Courrier en date du 8 janvier 2014 relatif à la constitution des garanties financières
au titre du 5° de l'article R516-1 du code de l'environnement
Fiche navette IED communiquée le 4 novembre 2013

ÉQUIPE : G2

N° S3IC : 070.00869

I. Le pétitionnaire

Raison sociale : CROWN Emballage France

Siège social : Rue Fructidor
75 830 Paris

Adresse de l'établissement : CROWN FOOD FRANCE OUTREAU
Boulevard industriel – BP 209
62 230 OUTREAU

Activité : Fabrication d'emballages métalliques

Contact sur le site : Carole VLAMINCK – Chargée de sécurité et d'environnement
Anne-Laure LIBERT – Responsable QSE

II. Objet du rapport

Par courrier en date du 8 janvier 2014, CROWN EMBALLAGES FRANCE a proposé à l'inspection des installations classées le montant des garanties financières, établi suivant les modalités de l'arrêté du 31 mai 2012 relatif aux modalités de détermination et d'actualisation du montant des garanties financières pour la mise en sécurité des installations classées.

Ce courrier est accompagné des valeurs et justificatifs utilisés pour la détermination de ce montant.

D'autre part, par courrier en date du 4 novembre 2013, CROWN EMBALLAGES FRANCE a transmis au service de l'inspection des installations classées la fiche navette de déclaration de statut IED de son établissement de Grande-Synthe.

Le présent rapport a donc pour objet l'examen de ces documents afin notamment de valider le statut IED et le montant des garanties financières pour la société CROWN EMBALLAGES FRANCE.

III. Présentation succincte de l'installation

La société Crown Emballage France exploite sur le territoire de la commune d'Outreau une usine de production d'emballages métalliques alimentaires. L'usine considérée est implantée à Outreau depuis 1959 (un second établissement a été exploité à Boulogne entre 1922 et 1982).

Les installations d'Outreau incluent 1 atelier de découpe (cisailles), 1 atelier de revêtement comprenant 4 lignes de vernissage, 1 atelier "fonds" et 2 ateliers "boîtes" (3 pièces et 2 pièces). Ces ateliers "fonds" et "boîtes" comprennent essentiellement des presses d'ébauche et de reprise.

Les lignes de vernissage reçoivent en flux tendu des feuilles métalliques formées à l'atelier de découpe. Des rouleaux déposent par contact un vernis sur ces supports qui sont ensuite soumis à une étuve pour polymérisation. Les vapeurs de solvant sont collectées dans cette étuve et évacuées vers un oxydateur thermique.

IV. Déclaration du statut IED

IV.1. Rappel du contexte réglementaire

La directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles, dite "IED", adoptée le 24 novembre 2010 est entrée en vigueur le 7 janvier 2011. Cette directive fusionne sept directives dont la directive 2008/1/CE relative à la prévention et à la réduction intégrée de la pollution, dite "IPPC", reprise au niveau du chapitre II de la directive 2010/75/UE.

Pour rappel, la directive "IPPC" avait été transposée notamment par l'intermédiaire de l'arrêté ministériel du 29 juin 2004 relatif au bilan de fonctionnement prévu à l'article R512-45 du code de l'environnement. Ce texte est abrogé depuis le 7 janvier 2014.

La directive "IED" a été transposée en droit français principalement par l'ordonnance n°2012-7 du 5 janvier 2012 qui a inséré une section 8 intitulée "installations mentionnées à l'annexe I de la directive n°2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles" et le décret n°2013-374 du 2 mai 2013 qui en définit les conditions d'application. De nouvelles rubriques 3000 ont également été créées par le décret n°2013-375 du 2 mai 2013 afin de mieux identifier les installations visées par la directive "IED".

De manière générale, les établissements qui relevaient de la directive "IPPC" entrent dans le champ d'application de la directive "IED". L'ensemble de ces installations a été sollicité et invité à se positionner avant le 5 novembre 2013 sur les rubriques 3000 en choisissant parmi elles la rubrique dite "principale" et les conclusions sur les meilleures techniques disponibles ou documents BREF (Best Available Technique Reference Document) associés.

IV.2. Examen de la déclaration

Dans la mesure où les emballages métalliques fabriqués sur le site font l'objet d'un revêtement à l'aide de vernis à base de solvant, l'établissement est concerné par la rubrique 3670 - Traitement de surface de matières, d'objets ou de produits à l'aide de solvants organiques, notamment pour des opérations d'apprêt, d'impression, de couchage, de dégraissage, d'imperméabilisation ou de collage, de peinture, de nettoyage ou d'imprégnation avec une capacité de consommation de solvant organique supérieur à 150 kg/h ou à 200 tonnes par an.

L'inspection des installations classées valide le classement selon les rubriques 3000 proposé par l'exploitant la rubrique principale étant la rubrique 3670 intitulée - Traitement de surface de matières, d'objets ou de produits à l'aide de solvants organiques, notamment pour des opérations d'apprêt, d'impression, de couchage, de dégraissage, d'imperméabilisation ou de collage, de peinture, de nettoyage ou d'imprégnation avec une capacité de consommation de solvant organique supérieur à 150 kg/h ou à 200 tonnes par an, ainsi que les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (ou document BREF) correspondant aux activités de traitement de surface utilisant des solvants (code STS).

La parution des conclusions sur les meilleures techniques disponibles au journal officiel de l'Union européenne déclenche le réexamen des conditions d'exploitation et impose l'exploitant la remise sous 12 mois du dossier de réexamen prévu à l'article R515-70 du code de l'environnement.

V. Garanties financières

V.1. Rappel du cadre réglementaire

V.1.1. Dispositions du code de l'environnement

L'article R. 516-1 du code de l'environnement impose à certaines catégories d'installations la constitution de garanties financières pour s'assurer de la mise en sécurité du site, lors de l'arrêt définitif des installations.

Cette disposition, applicable depuis le 1er juillet 2012, vise à permettre la réalisation des opérations suivantes dans des conditions satisfaisantes :

- retrait des déchets et/ou des produits dangereux ;
- élimination des risques d'incendie et d'explosion ;
- clôture des installations pour éviter tout risque pour les personnes et l'environnement ;
- le cas échéant, surveillance des milieux (eaux souterraines).

Ainsi, les installations existantes concernées disposent de 2 ans à compter du 1er juillet 2012 ou du 1er juillet 2017, selon les rubriques de la nomenclature des installations classées, pour constituer la première tranche de 20 % de ces garanties financières. Notons que le montant libératoire de ces garanties financières est fixé à 75 000 euros.

En outre, via l'article R. 516-2-VI du code de l'environnement, ce dispositif prévoit également la mise en place de garanties additionnelles en cas de pollution accidentelle intervenue après le 1er juillet 2012 et ne pouvant pour des raisons techniques et/ou financières être traitées pendant la vie de l'installation. Ce dispositif exclut donc le traitement des pollutions historiques des sites actuellement en exploitation au delà de la mise en sécurité et de la surveillance.

La constitution ou la révision du montant des garanties financières est appréciée par le Préfet au regard des capacités techniques et financières de l'exploitant, le montant de ces garanties financières étant déterminé sur la base des éléments fournis par l'exploitant. La proposition de l'exploitant doit être accompagnée d'une présentation des mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines envisagées à terme, et d'une estimation des coûts de ces mesures de gestion.

V.1.2. Installations concernées

La liste des installations classées concernées par le dispositif de garanties financières est fixée par l'arrêté ministériel du 31 mai 2012 fixant la liste des installations soumises aux garanties financières, en application de l'article R. 516-1 du code de l'environnement.

À ce titre, sont notamment concernées les installations classées relevant de la rubrique 2565 sous le régime de l'autorisation.

V.1.3. Modalités de mise en œuvre

Les modalités de mise en œuvre de ces garanties financières sont définies par :

- l'arrêté ministériel du 31 mai 2012 relatif aux modalités de détermination et d'actualisation du montant des garanties financières pour la mise en sécurité des installations classées, et des garanties additionnelles en cas de mise en œuvre de mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines ;
- l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 sur les modalités de constitution de garanties financières prévues aux articles R. 516-1 et suivants du code de l'environnement.

La proposition de montant des garanties financières s'appuie sur la méthode forfaitaire de calcul des opérations de mise en sécurité du site annexé à l'arrêté du 31 mai 2012, ou sur la base d'une méthode de calcul forfaitaire propre à une branche professionnelle et approuvée par décision du ministère chargé des installations classées.

Cette méthode de calcul forfaitaire se fonde sur 6 paramètres :

- M_E : le montant des mesures de gestion relatives aux produits dangereux et aux déchets présents sur le site ;
- M_I : le montant relatif à la neutralisation des cuves enterrées présentant un risque d'explosion ou d'incendie après vidange ;
- M_C : le montant relatif à la limitation des accès au site ;
- M_S : le montant relatif au contrôle des effets de l'installation sur l'environnement ;
- M_G : le montant relatif au gardiennage du site ou à tout autre dispositif équivalent ;
- l'indice d'actualisation des coûts α et le coefficient pondérateur de prise en compte des coûts liés à la gestion du chantier S_C .

Sur la base de valeurs et justifications techniques, l'exploitant a cependant la possibilité de proposer un montant différent, adapté à la situation spécifique de son site.

V.2. Examen de la proposition de CROWN EMBALLAGE FRANCE

La société CROWN EMBALLAGE FRANCE est autorisée à exploiter une usine de production d'emballage relevant notamment de la rubrique 2940-2, par son arrêté préfectoral d'autorisation en date du 5 octobre 1999, modifié par des arrêtés préfectoraux complémentaires en date du 11 juillet 2003 et du 19 octobre 2009. A ce titre, elle doit donc constituer des garanties financières conformément à l'article R. 516-1 du code de l'environnement depuis le 1er juillet 2012.

Le montant des garanties financières proposé a été établi suivant la méthode de calcul forfaitaire, rappelée précédemment.

La méthode mise en œuvre est donc satisfaisante.

Les résultats obtenus sont synthétisés dans le tableau qui suit :

Objet	Hypothèses	Montant en euros
M_E : le montant des mesures de gestion relatives aux produits dangereux et aux déchets présents sur le site ;	Le montant d'élimination des déchets s'élève à 97 756 € en 2012. L'exploitant considère que la quantité maximale de déchets susceptible d'être présente sur site et donc à évacuer représente au maximum un quart de la production annuelle	24 439 €
M_I : le montant relatif à la neutralisation des cuves enterrées présentant un risque d'explosion ou d'incendie après vidange ;	Le site ne possède aucune cuve enterrée.	0 €
M_C : le montant relatif à la limitation des accès au site ;	Le site comprend 12 entrées Il présente 1400 m clôturés et 100 m non clôturés	5 630 €
M_S : le montant relatif au contrôle des effets de l'installation sur l'environnement ;	Le site estime que 3 piézomètres seront nécessaires pour le contrôle de la qualité des eaux de la nappe La superficie du site est de 61 661 m ² .	55 831 €
M_G : le montant relatif au gardiennage du site ou à tout autre dispositif équivalent ;	Le montant a été estimé pour une surveillance réalisé par un gardien, 4 heures par jour, 30 jours par mois pendant 6 mois	28 800 €
TOTAL	Indice d'actualisation des coûts α pris égal à 1,057 Coefficient pondérateur de prise en compte des coûts liés à la gestion du chantier S_C fixé à 1,1.	131 830 €

Les hypothèses retenues sont satisfaisantes et représentatives des activités du site.

L'inspection des installations classées propose un montant des garanties financières de 131 830 euros, après avoir corrigé une erreur de calcul et actualisé l'indice α . Pour le calcul de ce montant, les indices suivants ont été utilisés :

- dernière valeur de l'indice TP01 connue : 703,6 (octobre 2013)
- indice TP01 de janvier 2011 : 667,7
- taux de TVA en vigueur au 01/01/2014 : 20 %
- taux de TVA en janvier 2011 : 19,6 %

VI. Conclusions de l'inspection des installations classées

Compte tenu de ce qui précède, les activités de l'établissement relèvent désormais également de la rubrique 3670.

Toutefois, conformément à l'article R513-2 du code de l'environnement, des prescriptions complémentaires peuvent être prises dans les conditions prévues à l'articles R512-31, notamment pour actualiser le tableau des activités autorisées du site.

De plus, l'article 515-61 du code de l'environnement précise que l'arrêté d'autorisation doit mentionner, parmi les rubriques 3000 à 3999, la rubrique principale de l'exploitation ainsi que les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale.

En outre, en application des dispositions de l'article R. 516-1 du code de l'environnement, il convient de fixer par arrêté préfectoral complémentaire le montant des garanties financières applicables à CROWN EMBALLAGE FRANCE à 131 830 euros.

Un projet d'arrêté préfectoral complémentaire a donc été établi pour :

- préciser, conformément à l'article R515-61, la rubrique principale parmi les rubriques 3000 à 3999 ainsi que les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale ;
- remplacer l'obligation de réaliser un bilan de fonctionnement par celle de fournir un dossier de reexamen des conditions d'exploitation tel que prévu à l'article R515-70 du code de l'environnement
- fixer le montant des garanties financières.

L'exploitant a été consulté sur le projet d'arrêté interpréfectoral le 17 janvier 2014. Les remarques de l'exploitant ont été prises en comptes

VII. Suites administratives

Compte-tenu de ce qui précède, nous proposons à Monsieur le Préfet du Pas de Calais d'imposer à l'exploitant par voie d'arrêté préfectoral complémentaire, pris dans les formes prévues à l'article R512-31 du code de l'environnement, après avis du Conseil Départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, les prescriptions reprises dans le projet joint au présent rapport.

Le Technicien Supérieur Principal de l'Economie et de l'Industrie
Inspecteur de l'Environnement - Spécialité Installations Classées

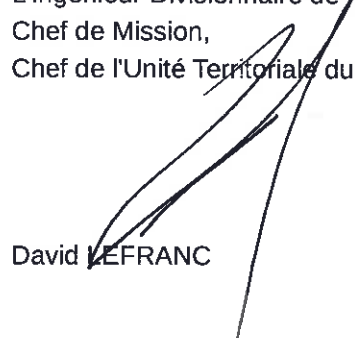


Hélène LEROY

Vu et transmis à Monsieur le DREAL Nord - Pas-de-Calais
À l'attention de Monsieur le Chef du Service Risques

Gravelines, le **26 FEV. 2014**

L'Ingénieur Divisionnaire de l'Industrie et des Mines,
Chef de Mission,
Chef de l'Unité Territoriale du Littoral



David LEFRANC

Vu et transmis avec avis conforme à
Monsieur le Préfet du Département du Pas de Calais
Bureau des Procédures d'Utilité Publique - Section installations classées

Lille, le **20 MARS 2014**

P/Le Directeur et par délégation,
L'Ingénieur des Mines,
Chef du Service Risques



Alexandre DOZIÈRES

ANNEXE 1 : PROJET D'ARRÊTÉ PRÉFECTORAL COMPLEMENTAIRE
imposant à la société CROWN EMBALLAGE FRANCE
des prescriptions complémentaires pour la poursuite
de l'exploitation de son établissement d'Outreau

VU le code de l'environnement

VU la directive n°2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles, dite directive « IED »

VU l'arrêté ministériel du 31 mai 2012 relatif aux modalités de détermination et d'actualisation du montant des garanties financières pour la mise en sécurité des installations classées et des garanties additionnelles en cas de mise en œuvre de mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines

VU l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution des garanties financières prévues aux articles R516-1 et suivants du code de l'environnement

VU l'arrêté ministériel du 20 septembre 2013 modifiant les annexes de l'arrêté ministériel du 31 mai 2012 relatif aux modalités de détermination et d'actualisation du montant des garanties financières pour la mise en sécurité des installations classées et des garanties additionnelles en cas de mise en œuvre de mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines

VU l'arrêté préfectoral du 5 octobre 1999, autorisant à la société CROWN CORK COMPANY France à exploiter une usine de production d'emballage métalliques alimentaires – Boulevard industriel – BP 209 – 62 230 OUTREAU ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 11 juillet 2003 imposant à cette société des prescriptions complémentaires pour le suivi de l'exploitation à Outreau ;

VU le récépissé délivré le 12 octobre 2009 à la société CROWN EMBALLAGE FRANCE SAS pour son changement de dénomination sociale ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 19 octobre 2009 imposant à CROWN EMBALLAGE FRANCE SAS des prescriptions complémentaires pour le suivi de l'exploitation à Outreau ;

VU la déclaration de statut IED de la société CROWN EMBALLAGE FRANCE SAS transmise le 4 novembre 2013 ;

VU le courrier de CROWN EMBALLAGE FRANCE SAS en date du 8 janvier 2014 relatif au montant des garanties financières

VU le rapport en date du XXXX de Monsieur le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement, chargé du service de l'inspection des installations classées ;

VU l'avis émis par le Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques du Pas de Calais lors de sa réunion du xxx,

Considérant que la société CROWN EMBALLAGE FRANCE est une installation classée relevant de la directive IED susvisée, la rubrique principale étant la rubrique 3670, les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (ou document BREF) applicables au site étant celles relatives aux activités de traitement de surface utilisant des solvants (code STS) ;

Considérant qu'il est nécessaire de préciser au titre de l'article R515-61 du code de l'environnement, la rubrique principale parmi les rubriques 3000 à 3999 ainsi que les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale

Considérant qu'il est nécessaire d'imposer un dossier de réexamen conformément aux articles R515-70 et R515-71 du code de l'environnement ;

Considérant que la société CROWN EMBALLAGE FRANCE SAS est soumise à l'obligation de constitution des garanties financières en application du 5° de l'article R516-1 du code de l'environnement ;

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Pas de Calais

ARRETE :

ARTICLE 1 : OBJET

La société SA CROWN FOOD FRANCE sise Boulevard Industriel ZI de la Liane – 62230 OUTREAU, est tenue de respecter les dispositions du présent arrêté pour la poursuite d'exploitation de son site d'OUTREAU situé à la même adresse.

ARTICLE 2 : ACTIVITES AUTORISEES

Le tableau figurant à l'article 2 de l'arrêté préfectoral complémentaire du 19 octobre 2009 susvisé est complété avec la ligne qui suit :

Libellé en clair de l'installation	Caractéristique de l'installation	Rubrique de classement	Classement AS/A/D/NC
Traitement de surface de matières, d'objets ou de produits à l'aide de solvants organiques, notamment pour les opérations d'apprêt, d'impression, de couchage, de dégraissage, d'imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d'imprégnation, avec une capacité de consommation de solvant organique supérieure à 150 kg par heure ou à 200 tonnes par an	Un atelier de vernissage pour application de vernis à l'aide de solvants organiques (composition vernis+dilution) par contact : 3 000 kg/jour Un atelier 3 pièces pour application de vernis rechampis liquide à l'aide de solvants organiques (composition vernis) par contact : 200 kg/jour Utilisation de solvant pour le nettoyage de l'atelier de vernissage Consommation totale supérieure à 200 tonnes par an, estimée à 460 tonnes par an	3670	A

Ainsi au sens de la directive IED susvisé, la rubrique principale de l'exploitation est la rubrique 3670. Les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relative à la rubrique principale sont les conclusions relatives aux activités de traitement de surface utilisant des solvants (code STS).

ARTICLE 3 : DOSSIER DE REEXAMEN

L'article 6 intitulé « Bilan de fonctionnement (ensemble des rejets chroniques et accidentels) » de l'arrêté préfectoral complémentaire du 19 octobre 2009 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

ARTICLE 10.4.2 – DOSSIER DE REEXAMEN

Dans un délai de 12 mois à compter de la date de publication des décisions relatives aux conclusions sur les meilleures techniques disponibles applicables aux activités de traitement de surface utilisant des solvants (code STS), l'exploitant réalise le dossier de réexamen prévu à l'article R515-71 du code de l'environnement.

Ce dossier comporte à minima :

- des compléments et éléments d'actualisation du dossier de demande d'autorisation initial portant sur :
 - les mentions des procédés de fabrication, des matières utilisées et des produits fabriqués ;
 - les cartes et plans ;
 - l'analyse des effets de l'installation sur l'environnement ;
 - les compléments à l'étude d'impact portant sur les meilleures techniques disponibles prévus à l'article R. 515-59 accompagnés, le cas échéant, de l'évaluation prévue au I de l'article R. 515-68.
- l'analyse du fonctionnement depuis le dernier réexamen ou, le cas échéant, sur les dix dernières années. Cette analyse comprend :
 - une démonstration de la conformité aux prescriptions de l'arrêté préfectoral d'autorisation ou à la réglementation en vigueur, notamment quant au respect des valeurs limites d'émission ;
 - une synthèse des résultats de la surveillance et du fonctionnement :
 - l'évolution des flux des principaux polluants et de la gestion des déchets ;

- la surveillance périodique du sol et des eaux souterraines prévue au e de l'article R. 515-60 ;
- un résumé des accidents et incidents qui ont pu porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 ;
- la description des investissements réalisés en matière de surveillance, de prévention et de réduction des pollutions.

Dans le cas où les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles ne pourraient être atteints dans des conditions d'exploitation normales, le dossier de réexamen est complété d'une demande de dérogation comprenant :

- une évaluation montrant que l'application des conclusions MTD entraînerait une hausse des coûts disproportionnée au regard des bénéfices pour l'environnement, en raison :
 - a) de l'implantation géographique de l'installation concernée ou des conditions locales de l'environnement ; ou
 - b) des caractéristiques techniques de l'installation concernée.
 Cette évaluation compare, avec les justificatifs nécessaires, les coûts induits par le respect des dispositions des conclusions MTD aux bénéfices attendus pour l'environnement. Elle analyse l'origine de ce surcoût au regard des deux causes mentionnées aux a et b ci-dessus.
- l'analyse des effets de l'installation sur l'environnement.

En cas de dérogation, une ERS quantitative est attendue.

En outre, lors du premier réexamen, le dossier comporte également le positionnement de l'établissement par rapport au rapport de base, établi selon la méthodologie définie dans le « Guide méthodologique pour l'élaboration du rapport de base rendu nécessaire par la Directive IED » et le cas échéant, le rapport de base.

Le rapport de base est exigible lorsque les activités impliquent l'utilisation, la production ou le rejet de substances ou de mélanges dangereux pertinents mentionnés à l'article 3 du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, et un risque de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de l'exploitation.

ARTICLE 4 : GARANTIES FINANCIERES

Article 4.1. Objet et montant des garanties financières

Les garanties financières définies dans le présent arrêté sont rendues exigibles par l'exploitation des activités classées relevant de la rubrique 2940-2 :

Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, cuisson, séchage de) sur support quelconque (métal, bois, plastique, cuir, papier, textile) à l'exclusion : des activités de traitement ou d'emploi de goudrons, d'asphaltes, de brais et de matières bitumineuses, couvertes par la rubrique 1521, des activités couvertes par les rubriques 2445 et 2450, des activités de revêtement sur véhicules et engins à moteurs couvertes par la rubrique 2930, ou de toute autre activité couverte explicitement par une autre rubrique.

2. Lorsque l'application est faite par tout procédé autre que le « trempé » (pulvérisation, enduction). Si la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre est :
 - a) supérieure à 100 kg/j

Le montant des garanties financières est fixé à 131 830 €

Pour le calcul de ce montant, les indices suivants ont été utilisés :

- dernière valeur de l'indice TP01 connue : 703,6 (octobre 2013)
- indice TP01 de janvier 2011 : 667,7
- taux de TVA en vigueur au 01/01/2014 : 20 %
- taux de TVA en janvier 2011 : 19,6 %

Article 4.2. Délai de constitution des garanties financières

L'échéance de constitution des garanties financières est la suivante :

- constitution de 20 % du montant initial des garanties financières pour le 1er juillet 2014 ;
- constitution supplémentaire de :

- 10% du montant initial des garanties financières par an pendant huit (8) ans, en cas de constitution des garanties financières sous la forme de consignation entre les mains de la caisse des dépôts et consignations ;
- 20 % du montant initial des garanties financières par an pendant quatre (4) ans, dans les autres cas.

Article 4.3. Attestation de la constitution des garanties financières

L'exploitant transmet au préfet, dans les délais prévus à l'article 4.2, les documents attestant de la constitution des garanties financières. Ces documents doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 susvisé.

Article 4.4. Renouvellement des garanties financières

Le renouvellement des garanties financières intervient au moins trois mois avant la date d'échéance des documents prévus à l'article 4.4 du présent arrêté.

Pour attester du renouvellement des garanties financières, l'exploitant adresse au préfet au moins trois mois avant la date d'échéance, un nouveau document dans les formes prévues par l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 susvisé.

Article 4.5. Actualisation des garanties financières

L'exploitant est tenu d'actualiser le montant des garanties financières et en atteste auprès du préfet dans les cas suivants :

- tous les cinq ans au prorata de la variation de l'indice publié TP 01 ;
- sur une période au plus égale à cinq ans lorsqu'il y a une augmentation supérieure à 15 (quinze)% de l'indice TP 01 et ce dans les six mois qui suivent ces variations.

Article 4.6. Révision du montant des garanties financières

Toute modification des conditions d'exploitation doit être signalée dans les conditions prévues par l'article R512-33 du code de l'environnement et peut entraîner la révision du montant des garanties financières.

Article 4.7. Absence de garanties financières

Outre les sanctions définies à l'article L516-1 du code de l'environnement, l'absence de garanties financières peut entraîner la suspension du fonctionnement des installations classées visées au présent arrêté après mise en œuvre des modalités prévues à l'article L171-8 de ce code. Conformément à l'article L514-3 du même code, pendant la durée de la suspension, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.

Article 4.8. Appel des garanties financières

En cas de défaillance de l'exploitant, le préfet peut faire appel aux garanties financières :

- lors d'une intervention en cas d'accident ou de pollutions mettant en cause directement ou indirectement les installations soumises à garanties financières ;
- ou pour la mise sous surveillance et le maintien en sécurité des installations soumises à garanties financières lors d'un événement exceptionnel susceptible d'affecter l'environnement.

Article 4.9. Levée de l'obligation

L'obligation de garanties financières est levée à la cessation d'activité des installations visées à l'article 4.1 et après que les travaux couverts par les garanties financières ont été normalement réalisés.

En application de l'article R516-5 du code de l'environnement, le préfet peut demander la réalisation, aux frais de l'exploitant d'une évaluation critique par un tiers expert des éléments techniques justifiant la levée de l'obligation de garanties financières.

Les conditions de levée de l'obligation de garanties financières font l'objet d'un constat écrit de l'inspection des installations classées dans le cadre de la procédure de cessation d'activité prévue aux articles R512-39-1 à R512-39-3. L'obligation de garanties financières est levée par arrêté préfectoral.